ورُدَّ البعض وعيبٌ قلّ بدار وفي قدره تردّد ورجع بقيمته كصدع
جدار لم يُخَفْ عليها منه الا أن يكون واجهتها او بقطع منفعة
كملح بئرها بمحلّ الحلاوة وان قالت أنا مستولدة لم تحرم لاكنّه عيب
ان رَضِيَ به بيّن وتصرية الحيوان كالشرط كتلطيخ ثوب عبد
بمداد فيردّه بصاع من غالب القوت وحرم ردّ اللبن لا ان علمها
مُصرّاة او لم تُصرّ وظنّ كثرة اللبن الا ان قُصد واشتُريت في وقت
الحلاب وكتمه ولا بغير عيب التصرية على الأحسن وتعدّد
بتعدّدها على المختار والأرجح وان حُلبت ثالثة فإن حصل الاختبار
بالثانية فهو رضًى وفي الموّازيّة له ذلك وفي كونه خلافا تأويلان
ومنع منه بيعُ حاكم ووارث رقيقا فقط بيّن انّه ارث وخُيّر مشترٍ
ظنّه غيرهما وتبرّؤ غيرهما فيه ممّا لم يعلم ان طالت إقامته وان
عَلِمه بيّن أنّه به ووصفه او أراه له ولم يُجمله وزواله الا محتمل
العود وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأوّل والأحسن او
بالموت وهو الأظهر او لا اقوال وما يدلّ على الرضى الّا ما لا
يُنقص كسُكنى الدار وحلف ان سكت بلا عذر في كاليوم لا مُسافر
اضطُرّ لها او تعذّر قودُها لحاضر وإن غاب بائعه أشهد فإن عجز
أعلم القاضي فتلوّم في بعيد الغيبة او ان رُجي قدومه كأنْ لم يُعلم
موضعه على الأصحّ وفيها أيضا نفيُ التلوّم وفي حمله على الخلاف
تأويلان ثمّ قضى ان أثبت عهدة مؤرّخة وصحّة الشراء ان لم يحلف
عليهما وفوته حسّا ككتابة وتدبير فيقوّم سالما ومعيبا ويأخذ من
الثمن النسبة ووُقف في اجارته ورهنه لخلاصه وردّ ان لم يتغيّر كعوده
له بعيب او بملك مستأنف كبيع او هبة او إرث فإن باعه لأجنبيّ
مطلقا او له بمثل ثمنه او بأكثر ان دلّس فلا رجوع والا ردّ ثمّ ردّ